AO JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINAS/SP.

- **SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO**
- **ATRASO DE 7H10 EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO**
- **DANOS MORAIS DE R$ 1.000,00**
- **DÉBITO ATUALIZADO DE R$ 1.038,64**
- **PAGAMENTO EM 15 DIAS, SOB PENA DE MULTA E SISBAJUD**

Processo nº 4039291-77.2026.8.26.0114

ADNAIR FRANCISCO ESTEVÃO, inscrita no CPF sob o nº 158.114.368-07, já qualificada nos autos, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por sua advogada infra-assinada, com fundamento no art. 52 da Lei nº 9.099/95 e nos arts. 523 a 527 do Código de Processo Civil, requerer o

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ARTS. 523 A 527 DO CPC, ART. 52 DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 97 DO FONAJE

em face de **BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.365.880/0001-81, já qualificada nos autos, pelos motivos a seguir expostos.

I. DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

A sentença do Evento 23, assinada em 02/10/2026, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, reconheceu a falha na prestação do serviço de transporte rodoviário e condenou a Executada a pagar à Exequente R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA a contar da sentença e juros pela taxa legal desde a citação, considerada igual a zero se negativa, nos termos do art. 406 do Código Civil.

O prazo recursal de dez dias transcorreu sem interposição de recurso inominado, e a sentença transitou em julgado em [DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO], sem que tenha havido pagamento voluntário até a presente data.

II. DO DÉBITO E DA MEMÓRIA DE CÁLCULO.

O débito foi atualizado até 05/11/2026 nos exatos termos do título, com correção monetária pelo IPCA desde a sentença de 02/10/2026, na forma da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, e juros de mora pela taxa legal do art. 406, § 1º, do mesmo diploma, correspondente à Selic deduzido o IPCA, desde a citação, observados os índices oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil.

QUADRO I, APURAÇÃO DO DÉBITO ATÉ 05/11/2026

VERBA	MARCOS	ORIGINAL	CORRIGIDO IPCA	JUROS TAXA LEGAL	TOTAL
Danos morais	IPCA desde 02/10/2026 (sentença, Súmula 362 do STJ), índice de outubro ainda não divulgado; juros pela taxa legal desde a citação	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 38,64 (3,8642%)	R$ 1.038,64
TOTAL DA EXECUÇÃO					**R$ 1.038,64**

A memória de cálculo é a seguinte: IPCA mensal, série nº 433 do Banco Central, a partir de outubro de 2026, mês da sentença, cujo índice ainda não foi divulgado, de modo que o valor nominal se mantém nesta data, sem prejuízo da correção até o efetivo pagamento; e taxa legal mensal, instituída pela Resolução CMN nº 5.171/2024 e divulgada na série nº 29543 do Banco Central, somada de forma simples de julho de 2026 a 05/11/2026, com apuração pro rata no mês corrente, sem nenhum mês negativo no período.

QUADRO II, ÍNDICES MENSAIS APLICADOS

MÊS DE COMPETÊNCIA	IPCA (%)	TAXA LEGAL (% A.M.)
07/2026	Não se aplica	0,706607
08/2026	Não se aplica	1,154527
09/2026	Não se aplica	1,499119
10/2026	Não divulgado	0,379020
11/2026	Não divulgado	0,749583, pro rata de 5 de 30 dias

O débito totaliza R$ 1.038,64 (mil e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), sem prejuízo dos acréscimos devidos até a data do efetivo pagamento.

III. DOS PEDIDOS.

Diante do exposto, requer-se:

a) a intimação da Executada, na pessoa de seus advogados constituídos, na forma do art. 513, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil, para que efetue, no prazo de quinze dias, o pagamento voluntário de R$ 1.038,64 (mil e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), com os acréscimos até a data do efetivo pagamento;

b) não havendo pagamento no prazo, a incidência da multa de dez por cento prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicável aos Juizados Especiais por força do Enunciado nº 97 do FONAJE, e a imediata penhora de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, até o limite do débito acrescido da multa, nos termos dos arts. 523, § 3º, e 854 do Código de Processo Civil;

c) frustrada a penhora eletrônica, a pesquisa de bens pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD e a inclusão do nome da Executada em cadastro de inadimplentes, na forma do art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil;

d) que o valor depositado seja levantado em favor da Exequente por mandado de levantamento eletrônico, na conta a ser indicada nos autos.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Campinas/SP, data do protocolo.

BRUNA CARLA GUARIM MEDEIROS

ADVOGADA - OAB/SP nº 539.434

OAB/MT nº 25.020 | OAB/RJ nº 262.493

NOTA INTERNA, APAGAR ESTE QUADRO ANTES DO PROTOCOLO

- Conferir no eproc que a Buser não interpôs recurso inominado e preencher a data do trânsito em julgado, hoje em branco na peça.
- Premissa do cálculo a conferir nos autos: juros contados da citação, aqui considerada em julho de 2026. Conferir o evento da citação no eproc; se a data for outra, refazer o cálculo (cada mês a mais ou a menos altera os juros em cerca de R$ 7 a R$ 15).
- Pela sentença, o cumprimento não recolhe taxa judiciária, salvo litigância de má-fé. Distribuir como cumprimento de sentença no próprio eproc.
- Informar a conta bancária da Exequente para o mandado de levantamento eletrônico.